

한국전력공사 상임감사위원

권고 요구

제 목 [8] 계약상대자 자율적 안전관리 유도를 위한 인센티브 제고 필요
관 계 부 서 안전처
조 치 부 서 안전처
내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 「안전계약 특수조건」⁵⁾에 규정된 바에 따라 우리 회사가 발주하여 계약상대자와 체결한 공사, 용역 등 계약에 있어 계약상대자에게 페널티를 부과하거나 인센티브를 부여하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「안전계약 특수조건」에 따르면 안전 준수 의무를 위반하거나 산업재해가 발생한 경우 계약상대자에게 페널티를 부과하여야 한다고 되어있고, 계약기간 중 중대재해가 발생하지 않고 현장 안전관리를 성실히 수행한 경우 계약상대자를 안전관리 우수협력회사로 선정하고 인센티브를 부여하여야 한다고 되어있다.

또한 동 조건에 따라 우리 회사가 계약상대자에게 부과하는 페널티와 부여하는 인센티브 현황은 다음 [표1]과 같다.

5) ※※※처에서 우리 회사가 발주하여 계약상대자와 체결하는 계약(공사, 용역, 설치조건부 구매 등)에 있어 계약일반조건 외에 산업재해 예방을 위한 안전준수 의무 등 안전관리를 위한 내용을 특별히 규정

[표1] 계약상대자 대상 페널티 및 인센티브 현황

구 분	내 용
페 널 티	위약벌 부과, 벌점마일리지 적용 및 향후 적격심사 시 감점, 페널티 점수 부과 및 누계 100점 이상일 경우 계약 해지 등
인센티브	(본 사) 안전관리 우수협력회사 선정 및 차기 입찰 시 가점 (사업소) 안전관리 우수협력회사 선정 및 자체 인센티브제 운영

출처: 「안전계약 특수조건」

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 현재 시행되고 있는 안전제도에 대한 실효성, 작동성, 애로사항 등 의견을 청취하기 위한 목적으로 전사를 대상으로 ‘안전제도 개선을 위한 설문조사’를 시행한 결과, ‘계약상대자에 대한 페널티 및 인센티브 강화가 자율 안전보건경영체계 확립에 도움이 된다고 생각하시나요?’라는 질문에 아래 [표2]와 같이 약 69%(579명) 응답자가 도움이 된다고 답변하였다.

[표2] 페널티 및 인센티브 자율안전보건경영 체계 확립에 도움 여부 질문에 대한 답변 현황

(단위: 명, %)

구 분	매우 그렇다	그렇다	보통	그렇지 않다	매우 그렇지 않다	기 타	계
응답자	174	405	185	40	27	11	842
비 중	20.7	48.1	22.0	4.7	3.2	1.3	100

출처: 설문조사 결과

또한 ‘안전사고, 안전지도서 발행 시 행위자에 대한 페널티가 적정하다고 생각하시나요?’라는 질문에 다음 [표3]과 같이 약 63%(526명) 응답자가 페널티가 적정하거나 페널티를 완화해야 한다고 답변하였다.

[표3] 페널티 적정 여부 질문에 대한 답변 현황

(단위: 명, %)

구 분	더 완화 해야한다	완화 해야한다	적정하다	강화 해야한다	더 강화 해야한다	기 타	계
응답자	32	100	394	159	142	15	842
비 중	3.8	11.9	46.8	18.9	16.8	1.8	100

출처: 설문조사 결과

한편 예비감사 기간 중 안전 및 공사 업무 담당자의 안전관리 추진 애로 사항과 현장 의견을 청취하기 위한 목적으로 총 14개 지역본부와 총 4개 건설 본부를 대상으로 ‘안전제도 개선을 위한 인터뷰’를 시행한 결과, 아래 [표4]와 같이 2022년부터 공사현장 안전점검 건수가 급증함에 따라 현장에 피로도가 지속적으로 누적되고 있는 실정으로 계약상대자의 자율적 안전관리 유도를 위한 인센티브 제고가 필요하다는 의견을 제시하였다.

[표4] 공사현장 안전점검 현황

(단위: 건, %)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
점 검	52,092	55,640	235,266	264,697	300,109	907,804
증가율	-	6.8	322.8	12.5	13.4	-

출처: ※※※처 제출자료

또한 「안전계약 특수조건」에 따라 사업소 주관으로 안전관리 우수협력회사를 자체적으로 선정하여 안전지도서 또는 안전계도서 감면, 안전용품 지급 등 자체 인센티브제를 운영 중이나 계약상대자의 자율적 안전관리 유도에 한계가 있다는 의견을 제시하였다.

감사기간 중 시행한 안전제도 개선을 위한 설문조사 및 인터뷰 결과를 종합한 결과, 계약상대자에 대한 페널티 및 인센티브 강화가 자율안전보건경영 체계 확립에 도움이 된다고 판단되며 현재 페널티는 적정하거나 완화해야 하는 수준이나 계약상대자의 자율적 안전관리 유도를 위해 인센티브를 제고해야 한다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

※※※처는 계약상대자의 자율적 안전관리 유도를 위한 실질적인 인센티브 제고 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

안전처장은 계약상대자의 자율적 안전관리 유도를 위해 실질적인 인센티브 제고 방안을 검토하여 주시기 바랍니다.(권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	권 고	-	-	안전처	안전처